

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN GIÁ 2019 CONTRACT RATES AGREEMENT 2019

Hợp đồng số/ No: 232
Loại/ Type: TO/TA

Hiệu lực hợp đồng: 01/ 01 – 31/ 12/ 2019
Validity: From Jan 01st to Dec 31st, 2019

Hợp đồng thỏa thuận được thực hiện ngày 29/07/2019 giữa các bên:
This contract is made on Jul 29th 2019 between:

Bên A. Người mua/ Party A. Buyer

Tên công ty Company name	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
Địa chỉ Address	P108, G2, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại Telephone	04 3835 4899
Fax	
Người đại diện Representative by	Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA
Chức danh Position	Giám Đốc
Mã số thuế Tax code	0102126682
Email	

Bên B. Nhà cung cấp/ Party B. Supplier

Tên công ty Company name	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN – VITOURS HA AN – VITOURS CO., LTD
Địa chỉ Address	Thôn 6, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại Telephone	(+84-235) 3914 777
Fax	(+84-235) 3914 778
Người đại diện Representative by	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Ms. Nguyen Thi My Dung
Chức danh Position	Giám đốc Director
Mã số thuế Tax code	4000313320
Email	info@koi resortspa.com.vn dos@koi resortspa.com.vn



1. CÁC LOẠI PHÒNG VÀ GIÁ PHÒNG ROOM CATEGORIES & RATES PLAN

MÙA THƯỜNG (VND/ Nett/ Phòng/ Đêm) - NORMAL SEASON (VND/ Nett/ Room/ Night)							
Giá phòng Rates plan	Superior Garden View	Garden View Bungalow	Garden View Bungalow with Balcony	Lagoon View Bungalow	Lagoon View Bungalow with Balcony	Villa 3 bedrooms	Villa 4 bedrooms
Contract	2,050,000	2,960,000	3,220,000	3,410,000	3,650,000	12,720,000	14,260,000
Total of room/ Unit	38	28	28	26	26	6	5

Note:

- Giá này chỉ áp dụng đối với khách lẻ và không áp dụng đối với đặt phòng theo nhóm và đặt 10 phòng trở lên.
Rates are applicable to transient F.I.T. travelers only and not applicable to group bookings or reservations of 10 rooms or more
- Giá cho khách đoàn tối thiểu 10 phòng/đêm trở lên có thể thỏa thuận tùy từng trường hợp
Group rates for minimum of 10 rooms/night and above are negotiable on an ad-hoc basis

2. CHÍNH SÁCH LƯU TRÚ ACCOMMODATION POLICY

Quy định về các giai đoạn lưu trú/ Seasonal policies:

- Mùa thường:** Mùa thường được tính từ **01/ 01 – 31/ 12/ 2019** trừ giai đoạn cao điểm và lễ hội.
Normal Season: From Jan 01st – Dec 31st, 2019

Các quyền lợi/ Benefits

- Bao gồm bữa ăn sáng tự chọn tại nhà hàng cho hai (02) khách quy định theo mỗi loại phòng
Inclusive of International buffet breakfast at restaurant for two (02) people per room per night
- Sử dụng miễn phí xe đạp trong khu nghỉ dưỡng và Hội An
Free use of the bicycle in the resort and Hoi An city
- Sử dụng miễn phí phòng tập thể dục
Complimentary access to Fitness center
- Miễn phí truy cập internet trong phòng và các khu vực khác tại khu nghỉ
Free Wi-Fi access in room and public area
- Đồ uống chào mừng
Welcome drinks
- Hoa tươi tại phòng
Flowers arrangement in the room

Đặc quyền đặc biệt cho hạng phòng Biệt thự ven sông có hồ bơi 3 và 4 phòng ngủ Privilege offer for Riverside Pool Villa 3 and 4 bedrooms

- Trái cây tươi chào mừng
Welcome Fresh Fruit Basket

- Miễn phí đón và tiễn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Complimentary transportation to and from Da Nang International airport.

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT **SPECIAL OFFERS AND PROMOTIONS**

3.1. Khuyến mãi đặt phòng sớm/ *Early bird booking*

- Giảm giá phòng/ Room Rate Discount of :
 - **10%** đối với các booking đặt và thanh toán 100% trước 45 ngày trước ngày nhận phòng, (không hủy và không được hoàn tiền)
10% for advance booking and full payment before 45 days prior to arrival day (non-cancellation & non-refundable)
 - **15%** đối với các booking đặt và thanh toán 100% trước 60 ngày trước ngày nhận phòng (không hủy và không được hoàn tiền)
15% for advance booking and full payment before 60 days prior to arrival day (non-cancellation & non-refundable)
- Khuyến mãi đặt phòng sớm không được áp dụng cho loại phòng Superior và trong giai đoạn cao điểm.
Early Bird offer is not applied for Superior room and peak season as mentioned above.

3.2 Khuyến mãi ở dài hạn/ *Long stay booking*

- Đối với các booking từ 5 đêm: Giảm giá 5% trên giá phòng.
Minimum 5 nights: Discount 5% on room rate.
- Đối với các booking từ 7 đêm: Giảm giá 10% trên giá phòng và miễn phí đón tiễn khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Minimum 7 nights: Discount 10% on room rate and complimentary Transportation to and from Da Nang International airport.
- Khuyến mãi ở dài hạn không được áp dụng cho loại phòng Superior và trong giai đoạn cao điểm.
Long stay booking offer is not applied for Superior room and peak season as mentioned above.

Ưu đãi đính kèm/ **Additional discount**

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng, bar trong khu nghỉ
Discount 10% on total bill for Food & Beverages services at all outlets
- Giảm 15% trên tổng hóa đơn dịch vụ thư giãn, trị liệu, chăm sóc sức khỏe
Discount 15% on total bill for Spa, treatment service

Đặt cọc phí phát sinh/ **Deposit for Incidentals charge**

- Một khoản tiền đặt cọc để sử dụng các dịch vụ tại khách sạn sẽ được thu tại quầy lễ tân của khách sạn vào thời điểm nhận phòng tương đương 20% tổng giá trị tiền phòng. Khoản tiền này có thể được ứng bằng tiền mặt hoặc thông qua dịch vụ ngân hàng. Vào thời điểm trả phòng, khách sạn sẽ trả lại khoản tiền này sau khi đã trừ các khoản phí mà khách hàng đã sử dụng trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Thời gian hoàn trả là ngay lập tức nếu khách hàng đã ứng tiền bằng tiền mặt hoặc theo lịch của ngân hàng nếu khách hàng chọn phương án ứng tiền thông qua dịch vụ ngân hàng;

An incidental charge deposit of 20% of total booking's amount will be collected upon check in. The amount will be used toward the final bill or will be refund. If check card or credit card is use, the refund time will depend on the bank.

- Khách hàng có thể sử dụng giấy tờ tùy thân (Passport, Thẻ căn cước hoặc Chứng minh nhân dân) để thay thế trong trường hợp không muốn đặt cọc bằng tiền.
Guests' Passports or Vietnamese ID will be kept as an alternative option for the deposit.

Lưu ý/ Notes:

- Tất cả giá phòng được tính trên cơ sở mỗi phòng mỗi đêm, bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.
All Rates are per room per night for single or double occupancy, quoted in Vietnamdong (VND) inclusive of 5% service charge and 10% VAT.

Tiêu chuẩn khách lưu trú mỗi phòng Standard occupancy per room

- Dành cho phòng và bungalow
Apply for Resort Room and Bungalow

Hoặc Or	Tiêu chuẩn: hai (02) người lớn <i>Standard: 02 adults</i>
	Tối đa hai (02) người lớn và một (01) trẻ em dưới 12 tuổi <i>Maximum: 02 adults and 01 children under 12 years old</i>

- Dành cho biệt thự 3 phòng ngủ
Apply for villa 3 bedrooms

Hoặc Or	Tiêu chuẩn: sáu (06) người lớn <i>Standard: 06 adults</i>
	Tối đa sáu (06) người lớn và ba (03) trẻ em dưới 05 tuổi <i>Maximum: 06 adults and 03 children under 05 years old</i>
	Tối đa sáu (06) người lớn và hai (02) trẻ em dưới 12 tuổi <i>Maximum: 06 adults and 02 children under 12 years old</i>

- Dành cho biệt thự 4 phòng ngủ
Apply for villa 4 bedrooms

Hoặc Or	Tiêu chuẩn: tám (08) người lớn <i>Standard: 08 adults</i>
	Tối đa tám (08) người lớn và năm (05) trẻ em dưới 05 tuổi <i>Maximum: 08 adults and 05 children under 05 years old</i>
	Tối đa sáu (06) người lớn và ba (03) trẻ em dưới 12 tuổi <i>Maximum: 06 adults and 03 children under 12 years old</i>

Phụ thu và quy định cho trẻ em Children and Surcharge Policy

- Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí/ *Children under 05 years old: FOC*
- Trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi: VND 265,000 Net/ Trẻ em/ Phòng/ Đêm
Children from 05 – under 12 years old: VND 265,000 Net/ CHD/ Room/ Night
- Từ 12 tuổi và nằm chung giường với bố mẹ: VND 550,000 Net/ Trẻ em/ Phòng/ Đêm
From 12 years old and sharing the same bed: VND 550,000 Net/ CHD/ Room/ Night
- Trẻ em trên 12 tuổi hoặc người lớn: phụ thu giường phụ VND 750,000 Net/ Giường/ Đêm

Children over 12 years old or adults: surcharge for extra bed of VND 750,000 Net/ Bed/ Night

Lưu ý/ Notes:

- Giường phụ chỉ áp dụng cho loại phòng Garden View Bungalow trở lên.
Extra bed is applied for Garden Bungalow View category and above.

**4. THỜI GIAN NHẬN PHÒNG/ TRẢ PHÒNG
CHECK-IN/ CHECK-OUT TIME**

- Thời gian nhận phòng từ 14:00 và trả phòng lúc 12:00 trưa ngày hôm sau
Check-in time is from 14:00 and checkout time is at 12:00 noon
- Việc trả phòng trễ sau thời gian quy định tùy thuộc vào tình trạng phòng và sẽ tính phí như sau:
Any early check-in or late check-out time is subject to availability and will be charged as follows:

Giờ nhận phòng/ <i>Check in time</i>	Giờ trả phòng/ <i>Check out time</i>	Phụ thu/ <i>Surcharge</i>
Từ 08:00 đến 10:00 <i>From 08:00 to 10:00</i>	Sau 12:00 đến 14:00 <i>After 12:00 to 14:00</i>	30% Giá phòng/ <i>Room rate</i>
Từ 06:00 đến 08:00 <i>From 06:00 to 08:00</i>	Sau 14:00 đến 18:00 <i>After 14:00 to 18:00</i>	50% Giá phòng/ <i>Room rate</i>
Trước 06:00 <i>Before 06:00</i>	Sau 18:00 <i>After 18:00</i>	100% Giá phòng/ <i>Room rate</i>

**5. CÁC BỮA ĂN
MEALS RATES**

Các bữa ăn <i>Meal Categories</i>	Thời điểm <i>Time</i>	Từ 12 tuổi và người lớn <i>From 12 years old & Adult</i>	Từ 05 – dưới 12 tuổi <i>From 05 – under 12 years old</i>
		VND/ Net/ Khách (<i>Person</i>)	VND/ Net/ Trẻ em (<i>CHD</i>)
Bữa tối bắt buộc <i>Compulsory dinner</i>	Năm mới 31/ 12/ 2019 <i>New year 31st Dec, 2019s</i>	1,725,000	860,000

- Đối với những bữa ăn có yêu cầu đặc biệt hoặc theo chủ đề, theo nhóm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh để được hỗ trợ thêm.
For Theme Dinner, or special group arrangement, please contact our Sales Office directly for further assistance.
- Tất cả giá cho các bữa ăn trên đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế VAT, không bao gồm tiền hoa hồng
The above rates are non-including commission but inclusive of 10% VAT and 5% service charge.

**6. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG
RESERVATION POLICY**

- Tất cả các giá trên chỉ được áp dụng cho Đại lý du lịch ký hợp đồng trực tiếp với Khu nghỉ mát thông qua các Phiếu xác nhận đặt phòng chính thức được các Đại lý Du lịch phát hành. Nếu khách của Đại lý du lịch gia hạn thêm đêm ở hoặc thanh toán trực tiếp, Khu nghỉ mát có quyền áp dụng giá công bố.
All above rates are applicable on your company's account against the officially authorized travel agent voucher. Should the guests pay by personal account, or extend the stay, the regular published rates will be applied.
- Tất cả các việc đặt phòng phải được thực hiện bởi Đại lý du lịch bằng văn bản, hoặc fax hoặc email và Khu

ngủ mát cũng phải xác nhận bằng văn bản hoặc fax hoặc email.

All reservation requests made by Buyer must be in writing, either by facsimile or e-mail, and subject to written confirmation, either by facsimile or e-mail, by the seller.

- Việc đặt phòng tùy thuộc vào tình hình phòng có sẵn và xác nhận của Khu nghỉ mát và giá này sẽ được áp dụng khi có đặt phòng trước. Trong trường hợp không đặt phòng trước thì giá công bố của khu nghỉ mát sẽ được áp dụng.

Reservation is subject to availability and confirmation by Resort and the rate is applicable upon receiving advance reservation. In case no prior reservation has been made, the published rate would be applied.

- Đại lý du lịch phải cung cấp tên khách hàng, thời gian đến, số lượng phòng và việc sắp xếp các bữa ăn ít nhất 14 ngày trước ngày đến cho khách lẻ và ít nhất 21 ngày đối với khách đoàn.

The Travel Agent must submit all clients' name, arrival time, number of room required and meal arrangements at least ten (14) days for FIT and twenty-one (21) days for group prior to the scheduled arrival.

7. CHÍNH SÁCH HỦY HOẢN CANCELLATION POLICIES

Mùa thường/ Normal season		
Các loại giá Rate plan	Miễn phí hoàn hủy Free of charge (FOC)	Không hoàn không hủy Full of charge (100%)
Giá hợp đồng Contract rates	7 ngày trước khi nhận phòng Before 7 days to check in	Trong vòng 7 ngày nhận phòng Within 7 days to check in
Đặt trước 45 ngày (EB45) Early Birds 45	45 ngày trước khi nhận phòng Before 45 days to check in	Trong vòng 45 ngày nhận phòng Within 45 days to check in
Đặt trước 60 ngày (EB60) Early Birds 60	60 ngày trước khi nhận phòng Before 60 days to check in	Trong vòng 60 ngày nhận phòng Within 60 days to check in
Lưu trú từ 5 đêm (Min5) Min Stay 5 consecutive nights	15 ngày trước khi nhận phòng Before 15 days to check in	Trong vòng 15 ngày nhận phòng Within 15 days to check in
Lưu trú từ 7 đêm (Min7) Min Stay 7 consecutive nights	15 ngày trước khi nhận phòng Before 15 days to check in	Trong vòng 15 ngày nhận phòng Within 15 days to check in

Mùa cao điểm/ Peak Season		
Loại giá và khuyến mãi Rate plan	Miễn phí hoàn hủy Free of charge (FOC)	Không hoàn không hủy Full of charge (100%)
Giá hợp đồng Contract rates	30 ngày trước khi nhận phòng Before 30 days to check in	Trong vòng 30 ngày nhận phòng Within 30 days to check in

8. THANH TOÁN & ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN PAYMENT TERMS & CREDIT FACILITIES:

- Việc đặt phòng phải được thực hiện trước khi khách đến/ *Advance booking is required.*
- Tất cả các phòng đã đặt phải được thanh toán toàn bộ trước khi khách nhận phòng tại Khu nghỉ dưỡng Koi Resort & Spa
All bookings need to be prepaid (100%) before guest's check-in at Koi Resort & Spa.
- Tất cả các phòng khách phát sinh trong ngày phải được thanh toán toàn bộ trước khi khách nhận phòng tại Khu nghỉ dưỡng Koi Resort & Spa.
All walk-in guest need to be prepaid (100%) upon check-in at Koi Resort & Spa.
- Việc thanh toán trước hay đặt cọc phải được thực hiện trước ngày hết hạn bằng tiền mặt, chuyển khoản hay hối phiếu ngân hàng. Nếu không, việc đặt phòng không được chấp nhận.
Pre-payment or deposit must be settled before deadline in cash, bank transfer or bank draft. Otherwise, no reservation can be accepted.

- Việc thanh toán phải được thực hiện trực tiếp tới tài khoản của Khách sạn bằng tiền Việt Nam Đồng hoặc bằng Đô la Mỹ theo tỷ giá áp dụng trong ngày thanh toán và được nhận dưới dạng Hối phiếu Ngân hàng hoặc Điện chuyển tiền (với đầy đủ các thông tin được cung cấp) dưới đây:

All payment shall be made directly to the Koi resort bank account in Vietnam Dong or in US Dollar at the exchange rate prevailing at the date of payment, to be received in the form of Bank Draft or Bank Transfer (with full details supplied) to the following:

Tên tài khoản	CÔNG TY TNHH MTV HÀ AN - VITOURS
Account name	
Tên ngân hàng	AGRIBANK – Chi Nhánh Đà Nẵng
Name of bank	AGRIBANK – Da Nang Branch
Tài khoản số	2000 201 358 466 (VND)
Account numbers	2000 201 361 136 (USD)
Swift code	VBAAVNVX

9. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THUẾ TAX & SERVICE CHARGE

Khu nghỉ có quyền điều chỉnh hệ thống giá mà không cần thông báo trước nếu có sự điều chỉnh nào từ phía Chính Phủ về thuế hoặc sự thay đổi nào về phí dịch vụ.

The Resort reserved the right to adjust the rate agreed on without notice in the event of tax modification by the government and or service charge amendments.

10. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG FORCE MAJEURE/ ACT OF GOD

Trong trường hợp bất khả kháng hay những sự kiện ngoài tầm kiểm soát, những bên liên quan sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc đền bù. Tuy nhiên mỗi bên sẽ cố gắng thông báo cho bên kia lại bằng mọi phương tiện có thể để hạn chế khả năng thất thoát và hư hỏng.

In events of a Force Majored/ Act of God, or of unpredictable events against which both party powerless or which are beyond its reasonable control, the party concerned shall be released from its obligations without compensation. That is nevertheless under the obligation to inform the other party by every available means in order to limit potential loss or damage, but upon presentation of a legal document explaining the case.

11. THẨM QUYỀN JURISDICTION

Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Bất cứ tranh chấp hay thắc mắc nào liên quan đến hợp đồng sẽ được tiến hành các bên tiến hành theo quy tắc hòa giải giải trước. Nếu các bên không thể giải quyết được thì tranh chấp hay thắc mắc sẽ được đưa ra tòa án giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Việc phân xử sẽ được thực hiện tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

The Law governing this Contract is the Vietnam International Arbitration of the Chamber of Commerce in case of any dispute, controversy or claim relating to this Contract. The Arbitration shall take place in Hoi An City, Quang nam Province, Vietnam.

Hợp đồng này có hiệu lực ngay khi có sự đồng ý về điều khoản, điều kiện nêu trên và được hai bên ký nhận trong vòng 21 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, sau ngày này thì hợp đồng không có giá trị

This contract is valid upon acceptance of the above terms and conditions with both parties' signature in both hard copy within 21 days from the date of issuance of contract, after which this offer shall be null and void.

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ CONTACT INFORMATION



Bộ phận <i>Department</i>	Kinh doanh và tiếp thị <i>Sales & Marketing</i>	Bộ phận <i>Department</i>	
Họ và tên <i>Full name</i>	Vũ Đoàn Nguyễn Thảo	Họ và tên <i>Full name</i>	Trần Thị Cẩm Vân
Chức vụ <i>Position</i>	Nhân viên kinh doanh <i>Sales Executive</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Giám Đốc Kinh Doanh <i>Director of Sales</i>
Điện thoại <i>Phone</i>	0906.579.242	Điện thoại <i>Phone</i>	0906.984.343
Email	se2@koiresortspa.com.vn	Email	dos@koiresortspa.com.vn

13. BẢO MẬT *CONFIDENTIALITY*

Giá trong hợp đồng thỏa thuận này được tuyệt đối bảo mật và không được tiết lộ qua bất kỳ thông tin đại chúng nào như: Internet/ Website...hoặc cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba hay cho khách hàng tiêu dùng là cá nhân hoặc doanh nghiệp với bất kỳ lý do nào.

These prices cannot be used for Internet/ Website and not be given directly to guest or corporate accounts. The rates offered in this agreement are strictly confidential and may not be disclosed to third parties for whatsoever purpose.

Ký tên và đóng dấu/ Signature and Company stamp

Bên A. Người mua/ Party A. Buyer

Đại diện bởi:
Representative by:
Chức danh:
Position:
Ngày/ dates:

Bên B. Nhà cung cấp/ Party B. Supplier

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN –
VITOURS**

Đại diện bởi: **Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung**
Representative by: Ms. Nguyen Thi My Dung
Chức danh: **Giám đốc**
Position: Director
Ngày/ dates: